50인 미만 사업장 필수 확인

# 산업안전보건법, 이렇게 달라집니다

2026년 9월 이후 적용 법령요지 · 시행일 확정분만 수록

## 1 시행 일정

**2025.7.17** — 시행 중
폭염작업 휴식 의무

**2026.6.1** — 시행 중
위험성평가 노동자 참여 의무

**2026.8.1** — 시행 중
시행규칙 개정 (명예감독관·재해조사)

**2027.1.1** — 예정
위험성평가 과태료 50인 이상

**2027.1.8** — 예정
외국인근로자 기초안전보건교육

**2028.1.1** — 50인 미만
위험성평가 과태료 **50인 미만 적용**

## 2 꼭 알아야 할 변화

2026.6.1 시행 · 이미 의무

### 위험성평가에 노동자가 직접 참여해야 합니다

산업안전보건법 제36조 · 법률 제21374호

**과태료만 2028년까지 유예된 것이지 의무는 지금 이미 적용 중입니다.**

| 위반 내용 | 과태료 상한 |
|---|---|
| 위험성평가 미실시 | 1,000만 원 |
| 노동자 참여 미보장 (근로자대표 요구 시 포함) | 500만 원 |
| 결과 미공유 (주지·게시) | 500만 원 |
| 결과·조치 기록 미보존 | 300만 원 |

50인 이상 (건설 50억 ↑) **2027.1.1**

50인 미만 · 우리 사업장 **2028.1.1**

2027.1.8 시행

### 외국인근로자 기초안전보건교육 의무

법 제31조의2 신설 · 법률 제21853호

- 채용 시 공단·등록기관 교육 **이수 확인 후 배치**
- 시행일 이후 채용분부터 적용 · 위반 시 과태료
- 외국어 안전표지·작업수칙 부착 (노력의무)

2025.7.17 시행 · 매년 여름

### 폭염작업 휴식 의무

산업안전보건기준에 관한 규칙

**31℃ 이상**
냉방·통풍, 작업시간 조정, 주기적 휴식

**33℃ 이상**
2시간마다 20분 이상 휴식

체감온도 기준 · 위반 시 5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금

2027.1.8

### 중대재해 현장 훼손 금지

원인조사를 방해할 목적으로 사고 현장을 훼손하면 처벌

2027.1.8

### 교육기관 사칭 금지

등록하지 않은 기관의 안전보건교육기관 사칭 시 500만 원 이하 과태료

2026.8.1

### 시행규칙 개정

명예산업안전감독관 감독참여 절차, 재해조사보고서 공개 기준 정비

## 3 우리 사업장 지금 할 일

| # | 현장 행동 | 기한 | 되고 있음 | 미비 | 해당없음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위험성평가에 노동자 참여 (월 1회 TBM 등) 참여자 명단·서명·사진이 있으면 '되고 있음' | 지금 | ☐ | ☐ | |
| 2 | 위험성평가 결과를 현장에 게시하고 설명 서류철 보관만 하면 '미비' | 지금 | ☐ | ☐ | |
| 3 | 개선 조치 전후 사진·기록 보관 | 지금 | ☐ | ☐ | |
| 4 | 외국인 신규채용 시 기초안전보건교육 이수 확인 | 2027.1.8 채용분~ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | 외국어 안전표지·작업수칙 부착 | 2027.1.8 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | 중대재해 시 비상연락·현장보존 절차 게시 | 2027.1.8 | ☐ | ☐ | |
| 7 | 폭염기 온습도계 비치·체감온도 확인·휴식 기록 | 매년 여름 | ☐ | ☐ | ☐ |

북구비정규직노동자지원센터

발행 **울산북구비정규직노동자지원센터** · 세부 내용은 국가법령정보센터 **law.go.kr** 원문 확인
**기준일 2026.10.13** · 공포되어 시행일이 확정된 사항만 수록 (국회 통과 후 공포 전인 개정안 제외)